

1513919-11.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WILLIAM SANTOS RODRIGUES

Vistos.

William Santos Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14.06.2022, por volta das 16:35 horas, no interior da estação de Metrô Tatuapé, efetuou a venda de uma porção grande de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1513919-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513919-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WILLIAM SANTOS RODRIGUES

Vistos.

William Santos Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14.06.2022, por volta das 16:35 horas, no interior da estação de Metrô Tatuapé, efetuou a venda de uma porção grande de maconha de 40,0g. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com aplicação do regime semiaberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 17, 18, 26/27 e 106/107.

O policial civil Pedro estabeleceu contato com o réu por whatsapp e, no dia dos fatos, simulando uma compra, entregou-lhe a quantia de R\$ 2.000,00, recebendo em contrapartida o entorpecente. Este ato foi acompanhado por seu colega José Wellington, que efetuou a detenção subsequente do réu no interior do trem do metrô. O réu confessou em juízo ter conversado pelo aplicativo com o policial e que se dirigiu ao local combinado, onde fez a entrega da droga. Disse, mais, que receberia em pagamento de 05 a 10g de maconha, pois é usuário.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu William Santos Rodrigues como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente específico, a fls. 48/49. O aumento daí decorrente fica compensado por sua confissão. Já a reincidência impede a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas. Fixo-lhe, pois, a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando a espécie de droga, quantidade e confissão sincera do réu, por política criminal, a par da reincidência, aplica-se o regime semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito